

Súd:	Krajský súd Trenčín
Spisová značka:	16Cob/67/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu:	3110218335
Dátum vydania rozhodnutia:	31. 07. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Mária Prikrylová
ECLI:	ECLI:SK:KSTN:2013:3110218335.1

Uznesenie

Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 283, Batizovce, IČO 31 701 035, zast. P. V. A., X., advokátom, X. T. X, A. proti žalovanému EDILAN spol. s r.o. so sídlom Pribinove sady 19, Nová Dubnica, IČO 31 592 384, zast. F. M. J., advokátkou, F. XXXX/XX, L. Z. V., o zaplatenie 8.985,94 eur s prísl., na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 36Cb/121/2011-66 zo dňa 22. februára 2012, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti výroku, v ktorom súd prvého stupňa žalobu o zaplatenie sumy 7.073,23 eur zamietol a výroku o náhrade trov konania **z r u š u j e** a vec **v r a c i a** súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.912,71 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrok v tejto časti nadobudol právoplatnosť dňa 20.03.2012. Ďalej súd prvého stupňa zamietol žalobu o zaplatenie sumy 7.073,23 eur a o náhrade trov konania rozhodol tak, že zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 848,62 eur. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že 24.04.2006 uzavrel žalobca ako zhotoviteľ so žalovaným ako objednávateľom zmluvu o dielo č. Q., ktorej predmetom bolo zhotovenie diela na stavbe Daňového úradu Q..

Faktúrou č. 660569 zo dňa 08.06.2006, splatnou 08.07.2006 vyfakturoval žalobca žalovanému dodávku a montáž protipožiarnych uzáverov v zmysle uvedenej zmluvy o dielo v sume 868.700,- Sk. Žalovaný z tejto faktúry uhradil dňa 17.07.2006 sumu 300.000,- Sk, dňa 11.01.2007 sumu 28.800,- Sk, dňa 23.10.2007 sumu 200.000,- Sk a dňa 28.01.2010 sumu 11.282,61 eur.

Rozsudkom č.k. 36Cb/323/2008-94 zo dňa 02.12.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 30.01.2010, Okresný súd Trenčín zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 11.282,61 eur so 14% ročným úrokom z omeškania zo sumy 28.835,56 eur od 09.07.2006 do 16.07.2006, so 14% ročným úrokom z omeškania zo sumy 18.877,38 eur od 17.07.2006 do 31.12.2006, so 14,75% ročným úrokom z omeškania zo sumy 18.877,38 eur od 01.01.2007 do 10.01.2007, so 14,75% ročným úrokom z omeškania zo sumy 17.921,40 eur od 11.01.2007 do 30.06.2007, so 14,25% ročným úrokom z omeškania zo sumy 17.921,40 eur od 01.07.2007 do 22.10.2007 a so 14,25% ročným úrokom z omeškania zo sumy 11.282,61 eur od 23.10.2007 do zaplatenia a na náhradu trov konania titulom neuhradenej ceny diela v zmysle zmluvy o dielo č. Q.. Úroky z omeškania, po ich vyčíslení, predstavujú spolu sumu 7.073,23 eur.

Listami zo dňa 23.06.2010 a 07.07.2010 vyzval žalobca žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 8.985,94 eur, a to vo výške 0,05% denne zo sumy 28.835,56 eur od 09.07.2006 do 16.07.2006, t.j. za 7 dní, v sume 100,92 eur; zo sumy 18.877,38 eur od 17.07.2006 do 31.12.2006, t.j. za 167 dní, v sume 1.576,26 eur; zo sumy 18.877,38 eur od 01.01.2007 do 10.01.2007, t.j. za 9 dní, v sume 84,95 eur; zo sumy 17.921,40 eur od 11.01.2007 do 30.06.2007, t.j. za 170 dní, v sume 1.523,32 eur; zo sumy

17.921,40 eur od 01.07.2007 do 22.10.2007, t.j. za 113 dní, v sume 1.012,53 eur a zo sumy 11.282,61 eur od 23.10.2007 do 29.01.2010, t.j. za 831 dní, v sume 4.687,92 eur.

Listom zo dňa 15.07.2010 (vyjadrenie) žalovaný započítal pohľadávku voči žalobcovi v sume 7.037,78 eur titulom bezdôvodného obohatenia vo výške uhradených úrokov z omeškania s pohľadávkou žalobcu voči žalovanému v rovnakej výške titulom zmluvnej pokuty na základe zmluvy o dielo č. Q. Podľa § 544 ods. 1 Obč. zák. ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa § 544 ods. 2 Obč. zák. zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Podľa § 301 Obch. zák. neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

Podľa § 369 ods. 1 Obch. zák. v znení účinnom do 31.12.2007 ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

Podľa § 502 ods. 1 Obch. zák. od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany dojednávajú úroky vyššie než prípustné podľa zákona alebo na základe zákona, je dlžník povinný platiť úroky v najvyššie prípustnej výške.

Podľa § 451 ods. 1 Obč. zák. kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Podľa § 451 ods. 2 Obč. zák. bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Podľa § 580 Obč. zák. ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Podľa § 358 Obch. zák. na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

Podľa § 373 Obch. zák. kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Podľa § 159 ods. 2 O.s.p. výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány; ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého.

Podľa § 265 Obch. zák. výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

Podľa § 39 Obč. zák. neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Podľa čl. VI (Zmluvné pokuty) bodu 3 zmluvy o dielo č. Q. v prípade, že objednávateľ neuhradil faktúru v lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má nárok na náhradu škody, spôsobenej omeškaním platby, len do výšky zmluvnej pokuty. Uplatnenie zmluvnej pokuty závisí od vôle zhotoviteľa.

Podľa čl. VI (Zmluvné pokuty) bodu 4 zmluvy o dielo č. Q. zmluvné strany vylučujú pre účely tejto zmluvy použitie § 369 a § 502 Obch. zák..

Žalobca ako zhotoviteľ zrealizoval pre žalovaného ako objednávateľa dielo v súlade so zmluvou o dielo č. Q., ktorého cenu vyfakturoval žalovanému faktúrou č. 660569 zo dňa 08.06.2006, splatnou 08.07.2006 v sume 868.700,- Sk. Žalovaný túto faktúru uhradil po lehote jej splatnosti v splátkach tak, ako sú uvedené vyššie. Vzhľadom k tomu vznikol žalobcovi podľa čl. VI bodu 3 predmetnej zmluvy o dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% denne tak, ako je špecifikovaná vyššie, spolu v sume 8.985,94 eur. Žalovaný túto zmluvnú pokutu žalobcovi doteraz neuhradil. S prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, teda povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu diela v sume 868.700,- Sk v lehote splatnosti predmetnej faktúry (08.07.2006) a dobu plnenia tohto záväzku zo strany žalovaného (posledná splátka uhradená 30.01.2010) nepovažoval súd prvého stupňa žalobou uplatnenú zmluvnú pokutu za neprimerane vysokú, a preto nevyužil moderačné oprávnenie a túto zmluvnú pokutu neznižil. Súd prvého stupňa nezistil pri uplatnení zmluvnej pokuty žalobcom rozpor medzi jeho konaním a zásadami poctivého obchodného styku, ani s dobrými mravmi, nakoľko zmluvná pokuta bola žalobcom uplatnená na základe čl. VI bodu 3 predmetnej zmluvy o dielo.

Účastníci konania si zároveň v čl. VI bode 3 predmetnej zmluvy o dielo, upravujúcom zmluvnú pokutu a jej výšku, obmedzili výšku náhrady škody, spôsobenej omeškaním platby, ktorú si zhotoviteľ mohol uplatniť len do výšky zmluvnej pokuty. Pri zmluvnej pokute, resp. úrokoch z omeškania hovoríme o tzv. paušalizácii náhrady škody. Na základe rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 36Cb/323/2008-94 zo dňa 02.12.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 30.01.2010, vznikla žalovanému povinnosť uhradiť žalobcovi úroky z omeškania spolu v sume 7.073,23 eur, z čoho je zrejmé, že škoda, spôsobená žalobcovi omeškaním žalovaného s úhradou faktúry č. 660569 je do sumy 7.073,23 eur krytá úrokmi z omeškania. S poukazom na obmedzenie náhrady škody podľa čl. VI bod 3 zmluvy o dielo zaviazal súd v zmysle § 544 ods. 1, 2 Obč. zák. a čl. VI bodu 3 zmluvy o dielo žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1.916,71 eur, čo predstavuje rozdiel medzi zmluvnou pokutou v sume 8.985,94 eur a úrokmi z omeškania v sume 7.073,23 eur, keďže zmluvná pokuta predstavuje paušalizovanú náhradu škody. V časti o zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 7.073,23 eur súd žalobu zamietol, nakoľko zohľadnil zmluvné obmedzenie výšky náhrady škody a úhradu úrokov z omeškania, ktoré tiež možno považovať za paušalizovanú náhradu škody.

Žalovaný v konaní nepreukázal v zmysle § 358 Obch. zák. pohľadávku spôsobilú na započítanie v sume 7.037,78 eur titulom bezdôvodného obohatenia žalobcu, ktoré malo vzniknúť v dôsledku úhrady úrokov z omeškania žalovaným, nakoľko žalovaný uhradil tieto úroky z omeškania v súlade s rozsudkom Okresného súdu Trenčín č.k. 36Cb/323/2008-94 zo dňa 02.12.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 30.01.2010. V zmysle § 159 ods. 2 O.s.p. je výrok označeného rozsudku záväzný pre účastníkov i pre súd (§ 156 ods. 4 O.s.p.), a preto nie je možné tento rozsudok v tomto konaní preskúmať. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam v zmysle § 580 a § 39 Obč. zák. je započítanie vzájomných pohľadávok účastníkov konania zo dňa 15.7.2010 neplatné.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že obaja účastníci konania mali vo veci čiastočný úspech, preto súd v zmysle § 142 ods. 2 O.s.p. rozhodol o trovách konania tak, že náhradu trov konania pomerne rozdelil. Žalobca mal vo veci úspech približne 21%, žalovaný približne 79%. Vzhľadom k tomu súd priznal žalovanému náhradu trov konania v sume 848,62 eur, čo predstavuje 58% (79%-21%) zo sumy 1.463,14 eur. Trovy žalovaného predstavujú sumu 1.463,14 eur, z toho suma 539,- eur titulom náhrady súdneho poplatku za odpor proti platobnému rozsudku a suma 924,14 eur titulom náhrady trov právneho zastúpenia, a to za 3 úkony právnej služby po 253,94 eur + 2x7,41 eur a 1x7,63 eur rež. paušál - prevzatie, príprava veci, podanie žaloby, účasť na pojednávaní dňa 01.02.2012, 1 úkon právnej služby po 63,49 eur + 1x7,63 eur rež. paušál - účasť na vyhlásení rozsudku dňa 22.02.2012, náhrada za stratu času pri účasti na pojednávaní dňa 01.02.2012 v sume 25,42 eur a pri účasti na vyhlásení rozsudku dňa 22.02.2012 v sume 25,42 eur, náhrada cestovného L. Z. V. - K. a späť osobným motorovým vozidlom zn. B. na pojednávanie dňa 01.02.2012 v sume 8,82 eur (30 km, spotreba PHM 7,5 l/10km, cena PHM

1,480 eur/l, paušálna náhrada 0,183 eur/km) a na vyhlásenie rozsudku dňa 22.02.2012 v sume 9,09 eur (30 km, spotreba PHM 7,5 l/100 km, cena PHM 1,597 eur/l, paušálna náhrada 0,183 eur/km).

Proti rozsudku podal žalobca odvolanie do výroku č. 2 a 3 a navrhol odvolaciemu súdu, aby rozsudok súdu prvého stupňa buď zmenil, žalobe v celom rozsahu vyhovel a zaviazal žalovaného k náhrade trov prvostupňového a odvolacieho konania, alebo aby podľa § 221 O.s.p. v napadnutej časti rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Žalobca sa nestotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že žaloba o zaplatenie 8.985,94 eur je čo do výšky 7.073,23 eur nedôvodná, nakoľko zohľadnil zmluvné obmedzenie výšky náhrady škody a úhradu úrokov z omeškania, ktorú považoval za paušalizovanú náhradu škody, a to jednak z dôvodu, že v odpore proti platobnému rozkazu žalovaný tvrdil, že v prípade úhrady úroku z omeškania, ako aj zmluvnej pokuty by došlo k vysokej sankcii voči žalovanému, čo by bolo v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a zmluvná pokuta by bola neúmerne vysoká. Tiež v odvolaní poukázal na to, že žalobca dal do pozornosti súdu prvého stupňa neplatnosť takéhoto započítania, a to z dôvodu, že úroky z omeškania boli priznané súdnym rozhodnutím a nejedná sa o bezdôvodné obohatenie. Zdôraznil, že pred súdom prvého stupňa vyvrátil žalobca to, že uplatnenie zmluvnej pokuty je v rozpore s poctivým obchodným stykom, pretože predovšetkým povinnosťou žalovaného bolo plniť si svoje záväzky riadne a v čas a nie až po tom, keď rozhodol súd prvého stupňa o zaplatení istiny. Žalobca uviedol, že pred súdom prvého stupňa vyvrátil aj argumentáciu žalobcu o tom, že zmluvná pokuta je neprimeraná, pretože vzhľadom na to, že si žalovaný neplnil svoje zmluvné povinnosti sa žalobca dostal do druhotnej platobnej neschopnosti a musel prepustiť viac ako polovicu svojich zamestnancov. Ako paradox považuje žalobca domáhanie sa zásady poctivého obchodného styku žalovaným, keď žalovaný plnil až po právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 36Cb/323/2008-94.

Pokiaľ súd prvého stupňa ustálil, že náhrada škody je v danom prípade vo výške 7.073,23 eur a je krytá práve úrokmi z omeškania, tak ide o prekvapivý rozsudok, pretože takto sa žalovaný nebránil a ani súd túto argumentáciu na pojednávaní neprezentoval. Z tohto dôvodu považuje rozsudok za nepreskúmateľný a arbitrárny. Do pozornosti odvolaciemu súdu dal aj ďalší dôvod nepreskúmateľnosti rozhodnutia vo výroku, ktorým bola žaloba o zaplatenie sumy 7.073,23 eur zamietnutá z dôvodu, že úrok z omeškania, ktorý žalovaný zaplatil, bol vo výške 7.037,78 eur.

Žalobca je názoru, že súd prvého stupňa v danom spore aplikoval nesprávne hmotné právo, keď bez ďalšieho ustálil, že nie je možný súbeh nároku na úroky z omeškania a na zmluvnú pokutu. Dal do pozornosti, že Obchodný ani Občiansky zákonník výslovne neupravuje otázku súbehu nároku na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania, avšak súdna prax sa priklonila k prípustnosti súbehu oboch nárokov. Pri uplatnení úroku z omeškania zmluvnej pokuty súdy starostlivo skúmajú otázku, či súbeh nemá za následok neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty. Poukázal na to, že v danom prípade súbeh by neznamenal viac ako cca 33% ročne z dlžnej čiastky a paušalizovaná náhrada škody by pri 33%-nom súbehu nemala byť súdom posudzovaná ako neprimeraná.

Ako vyplýva z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa, tento nedospel k záveru o neprimeranosti zmluvnej pokuty, preto podľa žalobcu nie je dôvod, aby bol súbeh vylúčený.

Žalobca sa odvolal aj do výroku o náhrade trov konania, ktorý priamo súvisí so zamietavým výrokom č. 2 a je názoru, že ak by bol úspešný na základe vyššie uvedených tvrdení aj vo výroku č. 2, tak výrok č. 3 o náhrade trov konania je nesprávny.

Podaním došlým Okresnému súdu Trenčín faxom dňa 20.03.2012 a poštou dňa 22.03.2012 žalobca rozšíril dôvody odvolania a poukázal na ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p., na základe ktorého dôvodu dospel súd na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Nesprávnosť skutkového zistenia vidí v tom, že súd prvého stupňa zohľadňoval úhradu úrokov z omeškania, ktorý nárok považoval za paušalizovanú náhradu škody a na základe tohto zistenia dospel nesprávne k právnomu záveru, že ak zaplatil úrok z omeškania vo výške 0,073,23 eur (pričom správne malo byť 7.037,78 eur) pochybil a vo veci nesprávne rozhodol.

Odvolanie bolo doručené žalovanému, tento však nepodal písomné vyjadrenie.

Odvolací súd vec prejednal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné a napadnutý rozsudok je potrebné podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. z r u š i ť .

Skutkový stav zistil súd prvého stupňa postačujúcim spôsobom a ani žalobca v tomto smere nemal námietky. Odvolací súd sa ale nestotožnil s právnym posúdením rozhodnutia v tej časti, v ktorej súd prvého stupňa zamietol žalobu o zaplatenie sumy 7.073,23 eur (bez ohľadu, že správne malo znížiť 7.037,78 eur) z dôvodu, že náhrada škody vo výške 7.073,23 eur je krytá úrokmi z omeškania.

Podľa § 300 Obch. zák. okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je zabezpečovací inštitút záväzkového práva, ktorú nemožno charakterizovať tak, že ide o dohodou určené plnenie pre prípad porušenia zabezpečenej povinnosti, ktorú je oprávnenému subjektu povinný poskytnúť ten, kto zabezpečenú povinnosť poruší. Odvolací súd je názoru, že je možné uplatňovať v konaní dohodnuté, resp. zákonné úroky z omeškania a aj dohodnutú zmluvnú pokutu, ak si ju účastníci písomne dohodnú. V danom prípade si účastníci zmluvnú pokutu písomne v článku VI. bod 3 zmluvy o dielo č. Q. dohodli. Treba zdôrazniť, že predmetom sporu nie je náhrada škody, ale uplatnenie si zmluvnej pokuty. Podľa citovaného článku zmluvy si účastníci dohodli, že nárok na náhradu škody (nie je predmetom konania) spôsobenej omeškaním platby bude len do výšky zmluvnej pokuty. Toto obmedzenie platí pre uplatnenie náhrady škody.

Súd prvého stupňa pochybil, keď bez ďalšieho žalobu o zaplatenie 7.073,23 eur zamietol z dôvodu, že ide zrejme o škodu. Z obsahu spisu nevyplýva, že niektorý z účastníkov na náhradu škody v tejto súvislosti poukázal.

S poukazom na to, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, že nie je možné si uplatniť v konaní úroky z omeškania a aj zmluvnú pokutu pre to isté porušenie, a je len na zmluvnej voľnosti účastníkov zmluvného vzťahu, ako sa dohodnú, rešpektujúc ich zmluvnú vôľu, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti z r u š i ť podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom sa súd prvého stupňa bude zaoberať uplatnenou zmluvnou pokutou, jej výškou, prípadným uplatnením § 301 Obch. zák. Vzhľadom k tomu, že od výsledku aj tejto časti nároku závisí výrok o náhrade trov konania, bolo potrebné aj tento výrok zrušiť.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí vo veci samej.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne v pomere hlasov tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.